رقم القضية في المحكمة الإدارية ٧١١ لعام ١٤٤١هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٥٩٤ لعام ١٤٤٢هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/٣/٥هـ

الموضوعات

تخطيط عمراني - زوائد تنظيمية - بيع زائدة تنظيمية - امتناع عن إفراغ الزائدة التنظيمية - انتفاء وصف الزائدة التنظيمية - ساحة مشاة - حجية صك الملكية - منع التصرف بالمرافق العامة - القياس الأولوي - حرمة بيع غير المأذون ببيعه - فسخ عقد البيع.

مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها السلبي بالامتناع عن إفراغ الزائدة التنظيمية المجاورة لعقاره - الثابت تقدّم المدعي للمدعى عليها بطلب شراء زائدة تنظيمية مجاورة لعقاره، وصدور موافقة المدعى عليها على بيعها وتحصيل قيمتها، ثم امتناعها عن إفراغها - صدور حكم المحكمة الإدارية بإلغاء القرار؛ استناداً إلى أن بيع الزائدة التنظيمية جرى وفق الإجراءات النظامية - نظر محكمة الاستئناف للدعوى - تقرير محكمة الاستئناف أن الشريعة الإسلامية حرمت بيع غير المأذون ببيعه، وأبطلت آثاره - الثابت أن الأرض المجاورة لعقار المدعي عبارة عن ساحة مشاة وفق صك الملكية ورخصة البناء وليست زائدةً تنظيميةً؛ مما تكون مرفقاً من مرافق المخطط التي لا يجوز نظاماً الإخلال بمنتفعيها أو التصرف في غير ما خصصت له، فضلاً عن بيعها - أثر ذلك: إلغاء الحكم، والقضاء بفسخ عقد بيع الأرض، وإلزام المدعى عليها بإعادة قيمتها للمدعي.

مُستَندُ الحُكمِ

- قول الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾.
- المادة (٣) من لائحة التصرف في العقارات البلدية الصادرة بموجب الأمر السامي رقم (٣/ب/٣٨٣١٣) وتاريخ ١٤٢٣/٩/٢٤هـ.
- المادة (٣/٢) من التعليمات التنفيذية للائحة التصرف بالعقارات البلدية.

الوَقَائِع

تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعي إلى المحكمة بصحيفة دعوى يطلب فيها إلغاء قرار المدعى عليها السلبي بامتناعها عن إفراغ الزائدة التنظيمية المجاورة لأرض موكله. وبإحالة الدعوى إلى الدائرة، باشرت نظرها على النحو المبين تفصيلاً بمحاضر ضبطها، إذ أوضح وكيل المدعي دعوى موكله بأنها وفق ما جاء في صحيفة الدعوى ومرافقاتها المقدمة للمحكمة وخلاصتها: أن موكله يملك الأرض الواقعة في حي الروضة- مخطط البشر، القطعة رقم (...) من المخطط رقم (٦٦٧/ق) والمملوكة له بموجب الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٢٠/٢/٢٣هـ، وبجوار أرض موكله أرض زائدة تنظيمية تابعة للمدعى عليها مساحتها (١٦٦،٤٧) متر مربع، فتقدم وكيله إلى المدعى عليها بطلب شرائها، فقيد طلبه لدى المدعى عليها برقم (١٣٤٢٩) ثم وافقت على بيعها لموكله، وشكلت لجنة لتقدير العقارات البلدية الخاصة بأمانة

منطقة القصيم، والتي قدّرت سعرها بمبلغ قدره (٩٠) تسعون ريالاً للمتر المربع، بإجمالي مبلغ قدره (١٤،٩٨٢،٣٠) أربعة عشر ألفاً وتسعمئة واثنان وثمانون ريالاً وثلاثون هللة، وأصدرت فاتورة سداد برقم (٠١١٣٩٢٠٤٢) فوافق موكله على الشراء، وسدد مبلغ الأرض الزائدة كاملاً بالإيصال رقم (٢٢٤٠٤٨٣٧٦٦) إلا أن المدعى عليها ماطلت بالإفراغ لأكثر من سنة، فتظلم موكله لديها بتاريخ ١٤٤١/٣/١٠هـ لكنها لم تقم باتخاذ الإجراءات النظامية، وإفراغ الأرض لموكله حتى الآن، وانتهى وكيل المدعي إلى طلب إلغاء قرار المدعى عليها السلبي بامتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه، وإلزامها بإفراغ الزائدة التنظيمية المجاورة لأرض موكله. ثم أجابت المدعى عليها بما حاصله: أن الأرض المطلوب شراؤها معتمدة بالمخطط (ساحة) ومثبتة بصك الملكية للمواطن كحد شرقي، وهي قطعة ضمن مخطط خاص باسم (مخطط البشر)، كما أن المساحة المطلوبة للشراء ليست زائدةً، ولا يمكن بيعها للاعتبارات الآتية: أ-المساحة منظمة بالمخطط المعتمد وليست ناتجة عن إعادة تخطيط. ب-المساحة المطلوب شراؤها محددة لتنظيم التقاطع ذي الزاوية الحادة لإتاحة مساحة كافية للرؤية لمستخدمي الطريق. والقاعدة تقول إن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة. ٣-الأرض الزائدة لم يصدر بها قرار تخصيص، والأمانة لها الحق في عدم استكمال إجراءات البيع ما لم يصدر قرار تخصيص لها؛ وبالتالي لم يتم البيع، وفي حال الرغبة بالبيع فإن الإجراءات تقتضي أن يتقدم صاحب الطلب إلى الأمين طالباً شراء الزائدة والذي يوجه الإدارات بإبداء مرئياتهم

حول طلب المواطن، ويعد العرض على الأمين، ثم بعد ذلك يوجه إما باستكمال إجراءات البيع وذلك في حالة عدم الاستفادة من تلك الزائدة أو عدم الموافقة على البيع في حال اتضح حاجة الأمانة لتلك الزائدة كما هو الحال في الزائدة التي يطالب بها المدعي، حيث سيستفاد منها في تنظيم التقاطع الواقع على الزائدة، والأمانة تسعى لتحسين وتنظيم كثير من التقاطعات في المدينة حتى وإن اضطرت إلى نزعها وتعويض مالكيها، كما أن الإدارات التي قامت بإعداد محضر البيع قامت بذلك وهي لا تملك قرار البيع، وكذلك اتخذت هذا الإجراء دون توجيه أو تعميد من صاحب الصلاحية باستكمال إجراءات البيع؛ وبالتالي لا يمكن الاعتداد به، وانتهى إلى طلب رفض الدعوى. فعقّب وكيل المدعي على جواب المدعى عليها بمذكرة تضمنت: أن ما جاء في مذكرة ممثل المدعى عليها ليس سوى كلام مرسل دون إثبات، فقد تم خروج موظف المدعى عليها المختص للموقع واتضح أنها زائدة تنظيمية، وعرض ذلك على مدير عام المساحة، ووكيل الأمين للتعمير اللذين وقعا على أن بيعها على موكله لا يخل بالمخطط، ولا يسبب ضرراً على المجاورين، وأنها ليست مخصصة كمرفق عام، ووافقوا على ذلك. وأما أنه لم يصدر بها قرار تخصيص فهذا غير صحيح، فقد استكملت المدعى عليها جميع الإجراءات النظامية بدايةً من وقوفها على الموقع وإصدار المختصين قراراتهم المبدئية بالموافقة بعد مراجعتهم للمخطط، ثم شكلت المدعى عليها لجنة لتحديد سعر المتر وبيعها على موكله الذي قام بدفع المبلغ المحدد كاملاً، وقد وافق الأمين على البيع بعد استكمال جميع تلك الإجراءات. وما جاء في

مذكرة ممثل المدعى عليها يؤكد على محاولة المدعى عليها التملص من مسؤولياتها ومن الإجراءات التي حددها المنظم، وموافقة أمين المنطقة على بيع الزائدة التنظيمية -مرفقة بملف الدعوى- هي تعبير عن إرادة جهة الإدارة بالإيجاب بما يدحض دفع ممثل المدعى عليها، وقام موكله بقبول شراء الزائدة التنظيمية وسداد فاتورة ثمن بيعها، وهذا يعني قبول موكله لشراء الزائدة بدفع الثمن -مرفقة بملف الدعوى- وهذا يثبت انعقاد البيع واستكمال شروطه ولا يحق للمدعى عليها الرجوع عن البيع وفسخ العقد، وإن كانت لها الصلاحية التقديرية في البيع من عدمه فهذا قبل وقوع عقد البيع واكتمال أركانه. وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها، قرر بأنه ليس لديه ما يبديه حيال ذلك، ثم قرر الطرفان الاكتفاء، وطلبا البت في الدعوى، فقررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وإصدار الحكم للأسباب التالية.

الأسباب

لما كان وكيل المدعي يطلب إلغاء قرار المدعى عليها السلبي بامتناعها عن إفراغ الزائدة التنظيمية المجاورة لأرض موكله؛ فإن دعواه تكون حينئذٍ من دعاوى إلغاء القرارات الإدارية التي تختص المحاكم الإدارية ولائياً بالفصل فيها وفقاً للمادة (١٣/ب) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، وتدخل الدعوى في اختصاص المحكمة المكاني وفقاً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ،

كما أن الدعوى محالة إلى الدائرة طبقاً للمادة (١/٦) من نظام المرافعات أمام الديوان. وعن قبول الدعوى، فإن الثابت تظلم المدعي بتاريخ ١٤٤١/٣/١٠هـ للمدعى عليها بسبب امتناعها عن إحالة الموضوع لكتابة العدل لإضافة المساحة الزائدة لصك ملكية المدعي، ولم تجبه إلى طلبه، ثم تقدم بدعواه الماثلة بتاريخ ١٤٤١/١٢/٢٥هـ؛ مما يستبين معه استيفاء الدعوى للأوضاع الشكلية المنصوص عليها في المادة (٤/٨) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم؛ ومن ثم تكون مقبولة شكلاً. وعن موضوع الدعوى، فإنه لما كان الثابت تملك المدعي للعقار الملاصق للزائدة بموجب الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٢٠/٢/٢٣هـ، المرفق صورة منه في ملف القضية، وأنه يحد عقار المدعي زائدة تنظيمية مساحتها (١٦٦،٤٧م٢) كما هو مثبت في الصك المشار لرقمه وتاريخه سلفاً، ولما كان الثابت أن المادة الثالثة من لائحة التصرف بالعقارات البلدية الصادرة بالأمر السامي رقم (٣/ب/٣٨٣١٣) وتاريخ ١٤٢٣/٩/٢٤هـ نصت على أنه: "يجوز بقرار من الوزير بيع الأراضي المخصصة للسكن وزوائد المنح وزوائد التنظيم وزوائد التخطيط وذلك على النحو الآتي: ثانياً: يتم التصرف في زوائد المنح وزوائد التنظيم وزوائد التخطيط وفقاً للقواعد الآتية: ١-يتم تقدير أقيام زوائد المنح وزوائد التنظيم وزوائد التخطيط من قِبل لجنة التقدير. ٢-تباع زوائد المنح على الأشخاص الذين تخصص لهم أراضٍ وتزيد مساحة تلك الأراضي على المساحة المقررة في أمر المنح ويراعى أن تكون القيمة بسعر السوق وقت البيع. ٣-تباع زوائد التنظيم وزوائد التخطيط التي لا تسمح أنظمة البناء بإقامة مبانٍ مستقلة عليها لمالك

العقار المجاور لها بسعر السوق وقت البيع. ٤-تباع زوائد التنظيم وزوائد التخطيط التي تسمح أنظمة البناء بإقامة مبانٍ مستقلة عليها عن طريق المزايدة العامة، إلا إذا كان هناك ضرر على مالك العقار المجاور لها من جراء بيعها على غيره، وفي هذه الحالة تباع على مالك العقار المجاور بسعر السوق وقت البيع شريطة أن يثبت الضرر بمعرفة لجنة فنية من البلدية والإمارة ووزارة المالية والاقتصاد الوطني... ويجوز للوزير تفويض من يراه بشأن بيع زوائد المنح وزوائد التنظيم وزوائد التخطيط"، ولما كان الثابت أن التعليمات التنفيذية للائحة التصرف بالعقارات البلدية نصت على: "٣/٢-بيع زوائد التنظيم وزوائد التخطيط: ١/٣/٢-إجراءات بيع زوائد التنظيم وزوائد التخطيط التي لا تسمح أنظمة البناء بإقامة مبانٍ مستقلة عليها: ١/١/٣/٤-يتقدم مالك العقار المجاور للزائدة التنظيمية أو التخطيطية بطلب شرائها من البلدية مرفق به: صورة من صك تملكه للأرض المجاورة للزائدة، كروكي يوضح موقع الزائدة، ورقم المخطط. ٢/١/٣/٤-بعد التأكد من قبل البلدية من عدم وجود مجاورين آخرين يمكن بيع الزائدة التنظيمية أو التخطيطية عليهم، يتم تقدير قيمة الزائدة من قبل لجنة التقدير وفقاً لأسعار السوق وقت البيع. ٣/١/٣/٤-ترفع المعاملة إلى الوزارة لإصدار قرار البيع من الوزير. ٢/٨/٣/٤-بعد صدور قرار البيع تستوفي البلدية كامل قيمة الزائدة قبل إحالة الموضوع لكتابة العدل لإضافة مساحة الزائدة لصك الملكية"، بما مفاده مما سلف أنه يجوز بيع الزائدة التنظيمية بقرار من الوزير أو من يفوضه على مالك العقار المجاور بسعر السوق وقت البيع بشرط

أن يثبت الضرر ببيعها على غيره بمعرفة لجنة فنية، وأن بيعها يتم عبر تقدم مالك العقار المجاور للزائدة التنظيمية أو التخطيطية بطلب شرائها، ثم تتأكد المدعى عليها من عدم وجود مجاورين آخرين يمكن بيع الزائدة التنظيمية أو التخطيطية عليهم، ثم تقدير قيمة الزائدة من قبل لجنة التقدير وفقاً لأسعار السوق وقت البيع، ثم ترفع المعاملة لصاحب الصلاحية لإصدار قرار البيع ثم تستوفي المدعى عليها قيمة البيع ثم تحال لكتابة العدل لإضافة مساحة الزائدة لصك ملكية المجاور. وبتطبيق ما سلف على الواقعة الماثلة نجد أن تقرير معاينة الزائدة المعد من قبل إدارة المساحة لدى المدعى عليها والموافق عليه من قبل وكيل الأمين للتعمير أكد على أن بيع الزائدة على المدعي لا يسبب ضرراً على المجاورين، ولا يسبب خللاً في المخطط، واجتمعت لجنة تقدير العقارات الخاصة بالمدعى عليها والمشكلة بقرار وزير الشؤون البلدية والقروية رقم (٤٩٤٢٠) وتاريخ ١٤٤٠/٩/٢٢هـ، وقدرت سعر المتر وقت البيع بتسعين ريالاً، وصدر قرار الأمين المفوض بصلاحية قبول البيع بالموافقة على عرض مدير إدارة الأراضي والممتلكات لدى المدعى عليها والموافقة على البيع، وصدر للمدعي فاتورة برقم (٠١١٣٩٢٠٤٢) لسداد مبلغ الشراء وقدره (١٤،٩٨٢،٣٠) أربعة عشر ألفاً وتسعمئة واثنان وثمانون ريالاً وثلاثون هللة، فقام بسداد المبلغ بموجب الإيصال رقم (٢٢٤٠٤٨٣٧٦٦)؛ مما يعني أن بيع الزائدة التنظيمية الماثلة قد تم بموجب ذلك، ويصبح امتناع المدعى عليها عن إفراغ العقار للمدعي قد خالف النظام، وحريّ بالإلغاء.

لذلك حكمت الدائرة: بإلغاء قرار أمانة منطقة القصيم المتمثل بالامتناع عن استكمال إجراءات إفراغ الزائدة التنظيمية لـ(...).

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

محكمة الاستئناف

تمت المرافعة أمام محكمة الاستئناف بعد أن قدمت المستأنفة -المدعى عليها- طلب استئناف على حكم المحكمة الإدارية؛ مؤسسة طلبها على: أن الأرض محل الدعوى ساحة مشاة وليست زائدة تنظيمية، وأن موافقة الأمين على البيع كان بناءً على خطأ إدارة الأراضي والممتلكات بوصف الأرض زائدة تنظيمية، وأن الأمين لا يملك صلاحية بيع الساحات، وأنه لم يصدر قرار ببيع الأرض محل الدعوى، وأن المستأنفة امتنعت عن استكمال إجراءات بيع الأرض لتدارك الخطأ الذي وقعت فيه، وأنها ستقوم بتنظيم التقاطع الواقع جوار الأرض محل الدعوى، وبيعها قد يؤدي إلى نزع ملكيتها ثم تكليف خزينة الدولة أموالاً طائلةً. وفي سبيل نظر الدعوى سألت المحكمة ممثل المستأنفة عما يثبت بأن الأرض محل الدعوى ساحة مشاة؟ فذكر بأن ذلك وفق الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٢٠/٢/٢٣هـ.

وقد بنت المحكمة حكمها على أن: الدعوى تعد من دعاوى العقود التي تختص المحاكم الإدارية ولائياً بالفصل فيها وفق المادة (١٣/د) من نظام ديوان المظالم، وأن الثابت من محضر تقدير زوائد تنظيمية (بدون تاريخ) اجتماع لجنة تقدير

العقارات المشكلة بقرار وزير الشؤون البلدية والقروية رقم (٤٩٤٢٠) وتاريخ ١٤٤٠/٩/٢٢هـ، وتقديرها سعر المتر وقت البيع بتسعين ريالاً، وصدور قرار الأمين المفوض بالموافقة على البيع، والثابت أنه قد صدر للمستأنف ضده فاتورة برقم (٠١١٣٩٢٠٤٢) لسداد مبلغ الشراء وقدره (١٤,٩٨٢,٣٠) أربعة عشر ألفاً وتسعمئة واثنان وثمانون ريالاً وثلاثون هللة، والثابت قيام المستأنف ضده بسداد المبلغ بموجب الإيصال رقم (٢٢٤٠٤٨٣٧٦٦) والثابت امتناع المستأنفة عن إفراغ العقار للمستأنف ضده. ولما كانت الشريعة الإسلامية قد أوجبت احترام العقود؛ وذلك بقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾، وجعلت عقد البيع من العقود اللازمة التي لا يمكن التحرر منها إلا برضا طرفيه، أو وجود عائق يمنع من إتمامه؛ سواء كان هذا العائق أو المانع من المشتري أو البائع على حدٍ سواء، كما أن الشريعة الإسلامية قد حرّمت بعض صور العقود وأبطلت آثارها النظامية، ومرد بعضها إلى وجود ما يمنع تسليم الثمن أو المثمن، ومن ذلك (بيع غير المأذون ببيعه)؛ فهي من صور البيوع المحرمة التي لا تنتج آثارها بحسب التفاصيل المنثورة في كتب الفقه. وبتطبيق ذلك على العقد محل الدعوى، فالثابت بموجب صك المستأنف ضده رقم (...) وتاريخ ١٤٢٠/٢/٢٣هـ أن الذي يحده شرقاً ساحة يليها شارع عرض (١٥م)، كما أن الثابت من رخصة البناء رقم (٠٠٠) وتاريخ ١٤٢١/٩/٢٤هـ أن الذي يحده شرقاً ساحة مشاة يليها شارع عرض (١٥م)، كما أن الثابت من (نموذج بيانات رخصة بناء رقم (بدون) وتاريخ ١٤٢١/٨/١١هـ أن الذي يحده شرقاً ساحة

مشاة يليها شارع عرض (١٥م). ومن المعلوم بالضرورة أن ساحة المشاة ليست زائدةً تنظيميةً، بل هي ساحة صممت في أصل المخطط لتكون كذلك؛ وبالتالي فمركزها القانوني أنها مرفق من مرافق المخطط التي يستفيد منها سكان المخطط وتسهل وصولهم إلى أطراف الحي بلا عنت أو مشقة، وكل من اشترى في المخطط -بما في ذلك المستأنف ضده- قد اعتبر ذلك، ولن يرضى أن يضع أحد يده عليها؛ وبالتالي فإلغاؤها ووضع اليد عليها يُعَدُّ إلغاءً لمرفق من مرافق الحي وتضييقاً على ساكنيه ومرتاديه، وإخلالاً كذلك بمسالك وطرق الحي، وفوق ذلك كله فإن الأنظمة والتعليمات جاءت بمنع أمناء المناطق وغيرهم من التصرف بالمرافق الحكومية في غير ما خصصت له، ناهيك عن بيعها والتفريط فيها؛ وبالتالي فإن الشروع في بيعها أو أجزاء منها يُعَد مخالفاً للأنظمة، كما أنه من صور عقود (بيع غير المأذون ببيعه).

لذلك حكمت المحكمة: بإلغاء الحكم، والقضاء مجدداً بفسخ عقد بيع قطعة الأرض المجاورة لعقار (...) الواقعة بمخطط البشر، وإلزام أمانة منطقة القصيم برد المبلغ الذي استلمته من المشتري، وقدره (١٤،٩٨٢،٣٠) أربعة عشر ألف ريال وتسعمئة واثنان وثمانون ريالاً وثلاثون هللة.